

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6800/2537

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2 วรรคสิบ สอง

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทงเฮงฮวด

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำเลยให้การปฏิเสธว่าโจทก์ได้สำแดงราคาสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จำเลยจึงได้ประเมินราคาใหม่ตามราคาแท้จริงในท้องตลาดประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าสินค้าของโจทก์มีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเท่าใด แม้จำเลยจะให้การไว้ว่าได้ประเมินราคาใหม่โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าของโจทก์กับบัญชีราคาสินค้า ซึ่งถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดก็ตาม จำเลยก็สามารถนำสืบหักล้างพยานโจทก์ให้เห็นว่าราคาที่โจทก์สำแดงนั้นไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เนื่องจากราคาสินค้าของโจทก์มีราคาที่สูงกว่าราคาตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 71 สูงกว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้ได้ เมื่อศาลเห็นว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้และราคาที่จำเลยได้ประเมินใหม่ตามคำให้การมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แต่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดมีราคาตามที่ออกจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งมีราคาสูงกว่าที่โจทก์สำแดงและต่ำกว่าที่จำเลยประเมินใหม่เป็นประโยชน์แก่โจทก์ ศาลก็ย่อมรับฟังราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 71 มาเป็นราคากำหนดในการประเมินอากรขาเข้าให้ถูกต้องได้ เพราะเป็นการวินิจฉัยถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามประเด็นที่โจทก์จำเลยโต้แย้งกันนั่นเองเมื่อจำเลยประเมินอากรขาเข้าของสินค้าโจทก์เกินกว่าที่โจทก์ต้องชำระ ศาลก็ย่อมพิพากษาเพิกถอนส่วนที่ประเมินเกินไปนั้น และกำหนด

ให้ประเมินอากรขาเข้าในส่วนที่โจทก์จะต้องชำระให้ถูกต้องได้ไม่เป็นการวินิจฉัย  
นอกฟ้องนอกคำให้การ

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2533 โจทก์นำสินค้า คือเกียร์  
รถยนต์บรรทุกเครื่องหมายการค้า "ZF ECOMAT"(AUTOMATIC  
TRANSMISSION IN USE) จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเข้ามาในราชอาณาจักร  
จำนวน 8 ชุด ราคาชุดละ 11,613 มาร์กเยอรมันนี เอฟ.โอ.บี เมื่อรวมค่า  
ประกันและค่าขนส่งด้วยจะเป็นราคาชุดละ 11,963 มาร์กเยอรมันนี ซี.ไอ.เอฟ.  
กรุงเทพรวม 8 ชุด เป็นเงิน 95,704 มาร์กเยอรมันนี ซี.ไอ.เอฟ. กรุงเทพโจทก์ยื่น  
ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าสำแดงรายการต่อกรมศุลกากร โดย  
สำแดงราคาสินค้าเท่าที่โจทก์ซื้อเข้ามาตามความเป็นจริงอันเป็นราคาขายส่งเงินสดใน  
ท้องตลาดขณะนั้นเป็นราคารวม 95,704 มาร์กเยอรมันนี ซี.ไอ.เอฟ. กรุงเทพ  
สำหรับสินค้า 8 ชุดคำนวณเป็นเงินไทยเท่ากับ 3,063,875.51 บาท โจทก์สำแดง  
รายการเสียภาษีตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รวมเป็นเงินค่า  
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,216,721 บาท เจ้าพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบ  
เอกสารและใบขนสินค้าขาเข้าของโจทก์แล้วพอใจจึงให้โจทก์ชำระเงินค่าภาษี  
อากร โจทก์ได้ชำระเงินค่าภาษีอากรแก่รัฐเป็นเงินรวม 1,216,721 บาท แล้ว ต่อมา  
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 โจทก์นำใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการ  
การค้าที่ชำระค่าภาษีอากรดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปยื่นและรับการตรวจ  
ปล่อยออกของจากเจ้าพนักงานกองตรวจสินค้าขาเข้า แต่มิได้รับการปล่อยสินค้า  
เพราะเจ้าพนักงานหน่วยป้องกันและปราบปรามของด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่ง  
เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 आयัดกักยัดสินค้าโจทก์ไว้ที่คลังสินค้าของการ

ท่าเรือตามเดิม อ้างเหตุผลว่า โจทก์สำแดงรายการสินค้าเป็นเท็จเพื่อหลีกเลียงอากร  
เป็นเหตุให้เงินอากรขาด จึงแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินอากรพิจารณาราคาใหม่ว่า  
ราคาสินค้าและค่าภาษีอากรขาดไปเท่าใด ต่อมาระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เจ้า  
พนักงานประเมินอากรได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า โจทก์สำแดงรายการชนิดของ พิกัด  
อัตราศุลกากร และราคาสินค้าถูกต้องแล้ว ได้ส่งเรื่องราวและเอกสารของโจทก์ไป  
พิจารณาดีที่กองคดีของกรมศุลกากรแล้วก็ได้ความยุติ มีความเห็นต้องกับกอง  
พิธีการและประเมินอากรดังกล่าวต่อมาระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2533 ถึงวันที่ 4  
มกราคม 2534 จำเลยที่ 2 ซึ่งโดยระเบียบการแบ่งส่วนราชการในกรมศุลกากรแล้ว  
ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคาสินค้าและประเมินค่าภาษีอากรได้สั่งการให้เจ้า  
พนักงานประเมินราคากองพิธีการและประเมินอากรทำการประเมินราคาสินค้าและ  
คำนวณค่าภาษีอากรให้โจทก์ชำระเพิ่มใหม่โดยให้กำหนดราคาประเมินขึ้นตาม  
แนวทางที่ตนมีความต้องการอย่างไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ชอบซึ่งจากการ  
ประเมินตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว ทำให้ตัวเลขราคาสินค้าโจทก์เพิ่มสูงขึ้น  
อย่างไม่ถูกต้อง 2,248,862.08 บาท อากรขาเข้าเพิ่มขึ้น 1,349,317.96 บาท ภาษี  
การค้าเพิ่มขึ้น 408,034.33 บาท (ลด 2% แล้ว) ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้น  
40,803.43 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษที่ต้องเสียร้อยละ 0.5 ของราคาก็เพิ่มขึ้น  
11,244.31 บาท ด้วยรวมเป็นเงินค่าภาษีอากรที่โจทก์ต้องชำระเพิ่มอีก  
1,809,400.03 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินราคาสินค้าเพิ่มของเจ้าพนักงาน  
จำเลยในครั้งที่ 2 จึงไม่ยอมชำระและได้วางหลักทรัพย์เป็นหนังสือค้ำประกันของ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ค้ำกับเงินค่าภาษีอากรที่เพิ่มกับค่าปรับตามที่เจ้า  
พนักงานจำเลยเรียกร้องในวงเงิน 5,488,000 บาท โจทก์จึงสามารถนำของออกจาก  
อารักขาของกรมศุลกากรได้ แต่โจทก์ก็ไม่สามารถส่งมอบของที่นำเข้ามาให้แก่คู่  
สัญญาที่สั่งซื้อได้เพราะโจทก์ส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดมาก จึงขอบอกเลิกสัญญากับผู้  
ซื้อแล้ว โจทก์จึงได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยสินค้าเกียร์รถยนต์

บรรทุกที่โจทก์นำเข้ามาและยื่นใบขนสินค้าชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมพิเศษ แก่รัฐนั้น โจทก์ซื้อตามราคาในท้องตลาดของต่างประเทศซึ่งผู้ขายเสนอราคาขาย แก่โจทก์โดยที่โจทก์และผู้ขายในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นและไม่มีความสัมพันธ์กันพิเศษแต่อย่างใด โจทก์ติดต่อขอซื้อสินค้าได้ราคา ตามที่ผู้ขายเสนอขายให้โจทก์ตามปกติเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ฉะนั้นที่เจ้าพนักงานจำเลยภายใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 กล่าวหาว่าโจทก์ สำแดงราคาสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดแล้วประเมินราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยปราศจากหลักเกณฑ์และมีความมุ่งประสงค์จะให้ค่าภาษีอากรขาดมากขึ้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ เพราะราคาสินค้าที่เจ้าพนักงานจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 นำมาใช้ประเมินต่อสินค้าโจทก์นั้น มิใช่ราคาสินค้าอันแท้จริงในท้องตลาด ขอให้ พิพากษาราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงในใบขนสินค้า เลขที่ 093-64187-8 เป็นราคาอัน แท้จริงในท้องตลาด การประเมินราคาสินค้าเพิ่มครั้งที่ 2 ของจำเลยไม่ชอบ ให้เพิก ถอนการประเมินนั้นเสีย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ได้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบขน สินค้าสำแดงว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติ ใช้แล้ว ยี่ห้อ"ZF ECOMAT" จำนวน 8 ชุด ชั้น แรกเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 พิจารณาตามใบขนสินค้า แล้วหลงเชื่อว่าเป็น ของเก่าใช้แล้วจริงตามที่สำแดงไว้ และราคาเหมาะสมกับในราคาของเก่า จึงยอมรับ ราคาสินค้าตามที่โจทก์สำแดงไว้ แต่เมื่อได้ตรวจสอบสินค้าแล้ว เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 พบว่า สินค้าชิ้นนั้นเป็นเกียร์อัตโนมัติจริงแต่เป็นของใหม่ทั้ง 8 ชุด มิใช่ของเก่าตามที่ สำแดงไว้ โจทก์ได้ใช้กลอุบายทำการให้ดูคล้ายสภาพของเก่า อันเป็นการสำแดงเท็จ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 จึงได้อายัดสินค้าของโจทก์ไว้เพื่อส่งไปทำการประเมิน ราคาสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามสภาพสินค้าที่แท้จริง จำเลยที่ 1 จึงได้เปรียบเทียบราคาสินค้า ของโจทก์กับบัญชีราคาสินค้า (PRICE LIST) ยี่ห้อ"ZF ECOMAT" ซึ่งเป็นสินค้า ประเภทเกียร์อัตโนมัติและมีหมายเลขกำกับอะไหล่ (PART NO.) 4139006410

ตรงกับของโจทก์ทุกประการ ซึ่งบัญชีราคาสินค้า (PRICE LIST) ที่นำมาเปรียบเทียบกับนั้นเป็นราคาของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตโดยตรง อันถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ผลการตรวจสอบเกียรต์ดังกล่าวทั้ง 8 ชุด ปรากฏว่าราคาที่โจทก์สำเดงนั้นต่ำกว่าราคาซึ่งเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดอยู่ถึง 2,248,862.08 บาท ซึ่งเป็นผลให้ค่าภาษีอากรขาดไป ดังนี้อากรขาเข้า 1,349,317.96 บาท ภาษีการค้า 408,034.33 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 40,803.43 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 77/2533 เป็นเงิน 11,244.31 บาท เพื่อให้เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 จึงได้ประเมินเพิ่มราคาขึ้นตามจำนวนดังกล่าวเป็นการชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรของจำเลยที่ 1 บางส่วน โดยให้ใช้ราคาที่โรงงานผู้ผลิตขายให้โจทก์เป็นราคาที่แท้จริงในท้องตลาด เป็นเกณฑ์ประเมินภาษีอากร ค่าขออื่นให้ยกเสีย

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ส่วนปัญหาว่า การที่ศาลภาษีอากรกลางฟังราคาตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 71 เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกคำให้การหรือไม่เห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธว่าโจทก์ได้สำเดงราคาสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จำเลยจึงได้ประเมินราคาใหม่ตามราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าสินค้าของโจทก์มีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเท่าใด แม้จำเลยจะให้การไว้ว่าได้ประเมินราคาใหม่โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าของโจทก์กับบัญชีราคาสินค้า (PRICE LIST) ซึ่งถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดก็ตามจำเลยก็สามารถนำสืบหักล้างพยานโจทก์ให้เห็นว่าราคาที่โจทก์สำเดงนั้นไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เนื่องจากราคาสินค้าของโจทก์มี

ราคาที่ออกจากโรงงานผู้ผลิตตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 71 สูงกว่าราคาที่โจทก์  
สำแดงไว้ได้ เมื่อศาลเห็นว่าราคาที่โจทก์สำแดงไว้และราคาที่จำเลยได้ประเมินใหม่  
ตามคำให้การมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แต่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดมีราคา  
ตามทีออกจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งมีราคาสูงกว่าที่โจทก์สำแดงและต่ำกว่าที่จำเลย  
ประเมินใหม่เป็นประโยชน์แก่โจทก์ ศาลก็ย่อมรับฟังราคาอันแท้จริงในท้องตลาด  
ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 71 มาเป็นราคากำหนดในการประเมินอากรขาเข้าให้  
ถูกต้องได้ เพราะเป็นการวินิจฉัยถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามประเด็นที่โจทก์  
จำเลยโต้แย้งกันนั่นเองเมื่อจำเลยประเมินอากรขาเข้าของสินค้าโจทก์เกินกว่าที่  
โจทก์ต้องชำระ ศาลก็ย่อมพิพากษาเพิกถอนส่วนที่ประเมินเกินไปนั้นและกำหนดให้  
ประเมินอากรขาเข้าในส่วนที่โจทก์จะต้องชำระให้ถูกต้องได้หาเป็นการวินิจฉัยนอก  
ฟ้องนอกคำให้การแต่อย่างใดไม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกา  
กลาง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-นิเวศน์ คำผอง-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ